

1500157-33.2018.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS DOS SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu ELIAS DOS SANTOS GOMES, com qualificação completa a fls. 09, foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 01 de outubro de 2018, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500157-33.2018.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500157-33.2018.8.26.0594

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS DOS SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu ELIAS DOS SANTOS GOMES, com qualificação completa a fls. 09, foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 01 de outubro de 2018, por volta das 12h20, na Rua Ernesto Gomes da Silva, quadra 12, Parque Jaraguá, em Bauru, estaria trazendo consigo quarenta e uma pedras de crack, com peso total de 7,63g; e vinte e um invólucros plásticos de maconha, com peso total de 18,34g, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, o que estaria fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através de defensora dativa.

Então, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns.

Intimado, o réu não compareceu para ser interrogado, motivo pelo qual decretou-se a sua revelia.

Em seus memoriais, o Ministério Público, afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. Pediu, também, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com imposição de regime inicial fechado e exasperação da pena em virtude da quantidade de droga encontrada em poder do réu, bem como o perdimento da quantia apreendida nos autos.

A defesa, por sua vez, requereu absolvição por insuficiência de provas. Para o caso de condenação, pediu a desclassificação da imputação inicial para a do art. 28 da Lei de Drogas. Requereu ainda, a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Por fim, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecendo-se o regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com o direito ao recurso em liberdade.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico, que demonstram que as substâncias foram apreendidas e que possuem qualidade de entorpecentes.

No que se refere à autoria, a prova produzida é robusta.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Guilherme Augusto Lopes da Costa, que é policial militar, relatou que estava realizando patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando suspeitou da reação que o acusado apresentou ao ver a viatura policial, motivo pelo qual decidiu abordá-lo. Durante a busca pessoal, a testemunha encontrou as drogas e o dinheiro. Afirmou, ainda, que o réu admitiu estar de fato comercializando os entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do outro policial militar, Carlos Alberto Silva Junior, ouvido sob o contraditório.

A propósito, a circunstância de serem policiais não afasta a credibilidade das testemunhas, de acordo com jurisprudência pacífica, já que não se demonstrou que elas tivessem motivos para incriminarem falsamente o réu.

Certa, portanto, a autoria.

A defesa pretende a desclassificação da imputação inicial para a de crime de posse de entorpecentes para uso próprio. Essa pretensão, todavia, não colhe, porque ele estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e trazia consigo substâncias entorpecentes de naturezas diversas, o que constitui indicativo de que as drogas não eram destinadas ao consumo de uma única pessoa. Além disso, é preciso não perder de vista o teor do depoimento da testemunha Guilherme Augusto Lopes da Costa, que afirmou que o acusado, ao ser interpelado, admitiu que se encontrava vendendo aquelas drogas.

Inegável, portanto, a configuração do crime de tráfico imputado ao réu, e nessas condições, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta do réu não se mostrou de reprovabilidade excepcional. Com isso, a pena-base é fixada no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão mais quinhentos dias-multa.

Não há agravantes ou outras atenuantes genéricas que possam ser consideradas, valendo consignar que a menoridade relativa do acusado não pode levar à aplicação da atenuante do art. 65, III, "d" do Código Penal, porque as atenuantes genéricas não podem trazer a pena para aquém do mínimo legalmente previsto.

Por fim, o acusado deve ser beneficiado com a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porque é primário, não havendo indicativos que integre organização criminosa ou que se dedique, com habitualidade à atividades criminosas. Com isso, sua pena é reduzida em 1/2 (metade), o que resulta em dois anos e seis meses de reclusão, mais duzentos e cinquenta dias-multa. Elegeu-se tal critério de redução, afastado do mínimo legal, porque uma das substâncias apreendidas era o crack, que é das mais nocivas por seu maior poderio viciante, o que a torna fator de maior desagregação social e familiar.

Quanto à pena pecuniária, consigno que cada dia-multa terá o valor mínimo previsto em lei, por não haver nos autos o que indique ser o acusado pessoa financeiramente abonada.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, retratado em acórdão proferido no HC 118.553/MS, relatora a Ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para passar a admitir, diante das peculiaridades de cada caso concreto, a possibilidade de fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática da referida infração penal.

No caso específico dos autos, a conduta do réu, como já visto, não possuiu gravidade extrema. Diante disso, e levando em conta a quantidade de pena aplicada (Código Penal, art. 33, § 2º, "c"), fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, que se mostra mais adequado sob os aspectos retributivo e pedagógico da sanção penal.

Por fim, em função da primariedade e da menor gravidade do fato concreto, e

considerando a ausência de hediondez da infração penal, não há o que possa impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dessa forma, a sanção carcerária será substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída; e em prestação pecuniária em favor de entidade com destinação social, no valor equivalente a três salários mínimos nacionais, montante que se arbitra em atenção ao maior prejuízo que o tráfico de entorpecentes pode causar à sociedade.

Considerando que ao réu é dada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fica-lhe assegurado o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu ELIAS DOS SANTOS GOMES, RG n. 56.165.339, com qualificação completa a fls. 09, a cumprir dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar duzentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena substituída, e em prestação pecuniária em favor da entidade com destinação social, no valor equivalente a três salários mínimos nacionais.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade.

Pelos motivos já expostos, o réu poderá apelar em liberdade.

Decreto, com base no art. 63 da Lei de Tóxicos, c/c com o art. 91, II, "b" do Código Penal, o perdimento definitivo da quantia de R\$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos), apreendida com o réu na ocasião dos fatos, visto que se comprovou ser dinheiro arrecadado no comércio ilícito de entorpecentes, determinando, com o trânsito em julgado, seu depósito em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Bauru, 03 de maio de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA